令和４年度　試 験 問 題　（午前の部）

注　　意

⑴　別に配布した答案用紙の該当欄に、試験問題裏表紙の記入例に従って、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。答案用紙に受験地及び受験番号をマークするに当たっては、数字の位を間違えないようにしてください。

⑵　試験時間は、２時間です。

⑶　試験問題は、全て多肢択一式で、全部で 35 問あり、105 点満点です。

⑷　解答は、答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠内をマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法でマークしてください。

⑸　解答欄へのマークは、各問につき１か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答は、無効とします。解答を訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし直してください。答案用紙への記入に当たっては、**鉛筆**（**Ｂ**又は**ＨＢ**）を使用してください。該当欄の枠内をマークしていない解答及び**鉛筆**を使用していない解答は、無効とします。

⑹　答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点されません（試験時間終了後、これらを記入することは、認められません。）。

⑺　答案用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。また、書き損じをしても、補充しません。

⑻　試験問題のホチキスを外したり、試験問題のページを切り取る等の行為は、認められません。

⑼　試験時間中、不正行為があったときは、その答案は、無効なものとして扱われます。

⑽　試験問題に関する質問には、一切お答えいたしません。

⑾　試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

第１問　人格権又は人格的利益に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。

イ　人の氏名、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合において、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利は、人格権に由来する権利の一内容を構成する。

ウ　ある著作者の著作物が公立図書館において閲覧に供されている場合には、当該著作者が当該著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益とはいえない。

エ　前科は人の名誉に直接にかかわる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

オ　人格権や法的保護に値する人格的利益は、その性質上、自然人にのみ認められ、法人には認められない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第2問　憲法第14条第1項に規定する法の下の平等に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　障害福祉年金の受給者は児童扶養手当の受給資格を欠く旨の規定は、これにより障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し合理的理由のない不当な差別が生じることから、違憲である。

イ　日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子について、父母の婚姻及び父の認知によって嫡出子の身分を取得した子には法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認める一方で、日本国民である父から認知されただけの嫡出でない子についてはこれを認めないという区別は、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との間において合理的関連性を欠き、違憲である。

ウ　ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある。

エ　嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は、民法が採用する法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものであり、立法府に与えられた合理的な裁量の限界を超えるものではなく、憲法に違反しない。

オ　尊属に対する殺人罪のみその法定刑を加重して死刑又は無期懲役とする規定は、尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的が不合理であり、違憲である。

(参考)

憲法

第14条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2・3　(略)

1　アイ　　2　アエ　　3　イウ　　4　ウオ　　5　エオ

第３問　国会に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国会議員は、当該国会議員の属する議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

イ　国会議員は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、記録の提出を要求する権限を有する。

ウ　法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される。

エ　国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

オ　国会議員が国会での法律案の審議の際に、職務とはかかわりなく不当な目的をもって事実を摘示し個別の国民の名誉又は信用を低下させたとしても、当該国会議員は院外で損害賠償責任を問われることはなく、当該国会議員の質疑について国が損害賠償責任を負うこともない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）の適用は考慮しないものとして、解答してください。

また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

第4問　未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務の免除を受けることができる。

イ　未成年者が委任による代理人としてした法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。

ウ　未成年者が法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合には、当該未成年者は、法定代理人の同意がなければ行為能力の制限を理由として当該法律行為を取り消すことができない。

エ　未成年者が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合には、その営業に関する法律行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。

オ　未成年者を一方当事者とする売買契約が行為能力の制限を理由として取り消されて無効となった場合には、当該売買契約に基づく債務の履行として給付を受けた相手方は、現に利益を受けている限度において、その給付について返還の義務を負う。

1　アウ　　2　アエ　　3　イウ　　4　イオ　　5　エオ

第５問　代理に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

イ　代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

ウ　代理人が保佐開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅する。

エ　同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。

オ　法人が代理人によって動産を買った場合において、売主が無権利者であることについて、当該法人の代表者が善意無過失であっても、代理人が悪意であったときは、当該法人は、当該動産を即時取得することはできない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第６問　時効に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　貸金の返還の訴えが提起された後、その訴えが取り下げられた場合には、時効の完成猶予の効力は生じない。

イ　債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合には、時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から、新たに時効が進行する。

ウ　権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がされた場合においては、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて５年を超えることができない。

エ　催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度の催告があった場合には、再度の催告があった時から６か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

オ　執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第７問　不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａがその所有する甲土地をＢの強迫によりＢに売却してその旨の登記をし、Ｂが強迫につき善意無過失のＣに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、ＡがＢとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Ａは、Ｃに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

イ　Ａの所有する甲土地を時効により取得したＢは、その時効の完成前にＡから甲土地を購入してその旨の登記をしたＣに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

ウ　Ａがその所有する甲土地をＢに売却し、その旨の登記をした後、Ｂの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、ＢがＣに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Ａは、Ｃに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

エ　Ａ及びＢが甲土地を共同相続したが、Ａが、Ｂに無断で、甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をＣに売却し、ＡからＣへの所有権の移転の登記をしたときは、Ｂは、Ｃに対し、甲土地の持分を主張することができない。

オ　Ａがその所有する甲土地をＢに遺贈する旨の遺言を残して死亡し、Ｂが遺贈の承認をした場合において、その後、Ａを単独で相続したＣに対して債権を有するＤが、Ｃが甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Ｂは、Ｄに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第８問　即時取得に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａ所有の甲動産につき無権利のＢが、Ｃとの間で、Ｃに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてＣに現実の引渡しをした場合において、ＣがＢの無権利につき善意無過失であるときは、Ｃは、甲動産を即時取得する。

イ　未成年者Ａがその所有する甲動産をＢに売却して現実の引渡しをした後、ＡＢ間の売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが、その後、Ｂが、取消しにつき善意無過失のＣに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合には、Ｃは、甲動産を即時取得する。

ウ　Ａ所有の甲動産につき無権利のＢがＣに甲動産を寄託している場合において、Ｂが、Ｂの無権利につき善意無過失のＤに甲動産を売却し、Ｃに対して以後Ｄのためにこれを占有することを命じ、Ｃがこれを承諾したときは、Ｄは、甲動産を即時取得することができない。

エ　Ａ所有の未登録の甲自動車につき無権利のＢが、Ｂの無権利につき善意無過失のＣに甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には、Ｃは、甲自動車を即時取得することができない。

オ　Ａ所有の甲動産をＢが占有している場合において、Ｂの債権者Ｃが甲動産を差し押さえ、競売手続により、甲動産をＡが所有していることにつき善意無過失のＤが甲動産を買い受けたときは、Ｄは、甲動産を即時取得することができない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第９問　物権の得喪に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａの所有する甲土地の中からＢが埋蔵物を発見した場合において、その所有者が判明しないときは、Ｂが当該埋蔵物の単独所有権を取得する。

イ　Ａの所有する甲土地にＢの地上権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にＣの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、Ｂが甲土地の所有権を取得したときは、Ｂの地上権は消滅する。

ウ　Ａの所有する甲土地に、Ａに対する債権を被担保債権とするＢの抵当権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にＣの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、ＢがＡを単独で相続したときは、Ｂの抵当権は消滅する。

エ　Ａの所有する甲土地に、甲土地の使用収益の権原を有しないＢが、その所有する種子をＡに無断でまいた場合には、生育した苗の所有権は、Ｂに帰属する。

オ　Ａの所有する甲建物に、賃借人ＢがＡの承諾を得て増築をした場合において、当該増築部分が甲建物の構造の一部をなし、それ自体では取引上の独立性を有しないときは、Ａが当該増築部分の所有権を取得する。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第10問　地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　地上権は、一筆の土地の一部にも設定することができる。

イ　地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。

ウ　無償の地上権は、設定することができない。

エ　地上権は、抵当権の目的とすることができない。

オ　建物所有目的の地上権が設定された土地の上にある地上権者が所有する建物が強制競売に付された場合には、その建物の買受人は、その地上権を取得することができない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第11問　次の対話は、担保物権の性質に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授：　まず、民法の規定する担保物権全般について聞きます。民法の規定する担保物権のうち、留置権以外にも、留置的効力を有するものはありますか。

学生：ア　質権にも留置的効力があります。

教授：　民法の規定する担保物権には、付従性がありますか。

学生：イ　民法の規定する担保物権には、全て付従性があります。

教授：　民法の規定する担保物権のうち、存続期間の経過によって被担保債権から独立して消滅するものはありますか。

学生：ウ　不動産質権は、その設定が更新されないまま存続期間を経過した場合には、被担保債権の弁済期に関係なく、被担保債権から独立して消滅します。

教授：　次に、民法の規定する担保物権のうち約定担保物権について聞きます。民法の規定する約定担保物権には、優先弁済的効力がありますか。

学生：エ　民法の規定する約定担保物権には、全て優先弁済的効力があります。

教授：　民法の規定する約定担保物権は、債権を目的とすることができますか。

学生：オ　民法の規定する約定担保物権は、全て債権を目的とすることができます。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第12問　法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　法定地上権の成立要件が充足されていても法定地上権の成立は認めないという趣旨の特約を抵当権設定の当事者間において締結したとしても、法定地上権は成立する。

イ　法定地上権が成立する土地の範囲は、法定地上権の対象となる建物が接地する部分に限られる。

ウ　法定地上権の存続期間は、当事者間の協議によって定めることはできない。

エ　地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたものの、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったときは、法定地上権は成立しない。

オ　土地を目的とする第一順位の甲抵当権と第二順位の乙抵当権が設定され、甲抵当権設定時には土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったが、乙抵当権設定時にはこれらが同一の所有者に属していた。この場合において、甲抵当権が消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地上権が成立する。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第13問　留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　建物の賃借人は、賃貸人に対して有する造作買取代金債権を被担保債権として、当該建物について留置権を行使することができる。

イ　建物の賃借人は、賃貸借契約の終了後においては、当該建物について留置権を行使する場合であっても、従前のとおり当該建物に居住することはできない。

ウ　他人物売買の売主から目的物の引渡しを受けた買主は、所有者から当該目的物の返還請求を受けた場合には、売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を主張して返還を拒むことはできない。

エ　留置物の所有者である債務者から当該留置物を譲り受けた第三取得者は、留置権者が留置物の占有において善良な管理者の注意を怠ったとしても、留置権の消滅請求をすることはできない。

オ　留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を留置することができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第14問　権利質に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　質権者は、質権の目的となっている金銭債権について、自己の債権額に対応する部分に限り、取り立てることができる。

イ　質権の設定者は、質権の目的となっている債権を取り立てることはできない。

ウ　第三債務者に対する質権の設定の通知又は第三債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ、質権者は、債権を目的とする質権の設定を当該第三債務者に対抗することができない。

エ　同一の債権について複数の質権を設定することはできない。

オ　質権は、現に発生していない債権を目的とすることができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第15問　譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は、当然に、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれる。

イ　構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる。

ウ　譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権が実行されて目的物が確定的に譲渡担保権者の所有に帰属し又は換価処分されるまでは、その目的物を正当な権原なく占有する者に対し、その返還を請求することができる。

エ　譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合、譲渡担保権の設定者は、第三者からの引渡請求があっても、清算金の支払を受けるまでは目的物を留置することができる。

オ　譲渡担保権の設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権の目的物の受戻権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イオ　　５　ウエ

第16問　多数当事者の債権及び債務に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　各連帯債権者は、全ての債権者のために全部の履行を請求することができる。

イ　連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。

ウ　連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

エ　当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する場合において、連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その連帯債務者は、その弁済額が自己の負担部分を超えていなければ、他の連帯債務者に対して求償することはできない。

オ　連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた後、他の連帯債務者が債務の全額を弁済したときは、債務の免除を受けた連帯債務者は、債務の免除を受けたことを理由に、求償を拒むことはできない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イオ　　５　ウエ

第17問　第三者のためにする契約に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＡとＢが、Ｃを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、その契約の成立時にＣが現に存在しないとしても、そのことを理由にその効力は妨げられない。

イ　ＡとＢが、Ａを諾約者とし、Ｂを要約者として、Ｃを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、Ａが錯誤を理由にその意思表示の取消しをしたとしても、Ｃは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる。

ウ　ＡとＢが、Ｂの所有する建物の所有権をＣに移転する旨のＣを受益者とする第三者のためにする契約を締結したときは、当該建物の所有権は、Ｃの受益の意思表示をした時期にかかわらず、その契約の成立時に、Ｃに移転する。

エ　ＡとＢが、Ａを諾約者とし、Ｂを要約者として、Ｃを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合において、Ｃが受益の意思表示をした後に、ＡがＣに対する履行をしないときは、ＢはＣの承諾を得ることなく、契約を解除することができる。

オ　ＡとＢが、Ｂの所有する動産をＡに譲渡し、Ａがその代金をＣに支払う旨の第三者のためにする契約を締結した場合には、ＡはＢが当該動産を引き渡すまで、Ｃに対する代金の支払を拒絶することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第18問　使用貸借に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から１年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

イ　借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、貸主にその償還を請求することができる。

ウ　借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、それによる目的物の価格の増加が現存していなくても、貸主は、その支出した金額の償還をしなければならない。

エ　借主が死亡したときは、使用貸借は終了する。

オ　期間及び使用収益の目的の定めのない使用貸借は、貸主がいつでも解除することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第19問　事務管理に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　管理者は、本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。

イ　管理者は、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対して、自己に代わってその債務を弁済することを請求することができる。

ウ　管理行為が本人の意思に反してされた場合は、本人の意思に反することがその開始時において明らかであるかどうかにかかわらず、事務管理は成立しない。

エ　管理者は、いつでも事務管理を中止することができる。

オ　管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重過失があるのでなければ、その事務管理によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第20問　身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。

イ　未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。

ウ　死亡した子Ａに未成年の直系卑属Ｂがある場合において、Ａを認知するには、Ｂの承諾を得る必要はない。

エ　配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。

オ　15歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第21問　成年後見監督人に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。

イ　家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。

ウ　家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。

エ　成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。

オ　成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第22問　Ａを被相続人、Ａの夫であるＢ及びＡの弟であるＣを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＢがＡに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Ｂは、相続人となることができない。

イ　Ｂが相続に関するＡの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Ｂは、相続人となることができる。

ウ　ＣがＡに重大な侮辱を加えたときは、Ａは、Ｃの廃除を家庭裁判所に請求することができる。

エ　Ａの生前において、Ｂの廃除の審判が確定した場合であっても、Ａは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

オ　Ａの遺言によるＢの廃除の審判が確定したときは、Ｂの廃除は、Ａの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ

第23問　被相続人の配偶者の居住の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。

イ　配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得た場合であっても、譲渡することができない。

ウ　配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

エ　配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。

オ　遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合であっても、他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときは、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第24問　因果関係に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａは、Ｂに対し、胸ぐらをつかんで仰向けに倒した上、首を絞めつける暴行を加えた。Ｂには重篤な心臓疾患により心臓発作を起こしやすいという身体的な事情があり、Ｂは、Ａから暴行を受けたショックにより心臓発作を起こして死亡した。Ａは、Ｂの心臓疾患について知らず、Ｂの心臓疾患という特殊事情がなければＢは死亡しなかったと認められた。この場合、Ａの暴行とＢの死亡との間には因果関係が認められない。

イ　Ａは、５人の仲間と共謀して、Ｂに対し、マンションの居室で、約３時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Ｂは、隙を見て、同居室から逃走し、追跡してきたＡらから逃れるために高速自動車国道に進入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。Ｂは、Ａらから暴行を受けたことにより、Ａらに対して極度の恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Ａらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に進入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Ａらの暴行とＢの死亡との間には因果関係が認められる。

ウ　Ａは、Ｂに対し、底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺す暴行を加えて、後頸部刺創の重症を負わせた。Ｂは、病院で緊急手術を受け、いったんは容態が安定し、治療を受け続ければ完治する見込みであると診断された。Ｂは、その後、医師に無断で退院しようとして、治療用の管を抜くなどして暴れたことにより容態を悪化させ、前記後頸部刺創に基づく脳機能障害により死亡した。Ａの暴行によりＢが負った傷害は死亡の結果をもたらし得るものであった一方で、Ｂが医師の指示に従わず安静に努めなかったことで治療の効果が上がらずＢが死亡したと認められた。この場合、Ａの暴行とＢの死亡との間には因果関係が認められない。

エ　Ａは、Ｂとけんかになり、金属バットでＢの右足を殴打する暴行を加えて、Ｂに右大腿骨骨折の傷害を負わせた。Ｂは、自ら呼んだ救急車で病院に向けて搬送されたが、その途中、当該救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられた上地面に落下したことによって、全身打撲により死亡した。ＡがＢに負わせた傷害ではＢは死亡しなかったと認められた一方で、ＢはＡに傷害を負わせられなければ救急車で搬送されることも、竜巻が発生した場所に赴くこともなかったであろうと認められた。この場合、Ａの暴行とＢの死亡との間には因果関係が認められる。

オ　Ａは、深夜、普通乗用自動車(甲車)の後部トランクにＢを閉じ込めて監禁し、その

状態で市街地の片側１車線の道路上に甲車を停車させた。その数分後、普通貨物自動車(乙車)を運転してきたＣが脇見運転をしたことにより甲車の存在に至近距離に至るまで気付かず、乙車を甲車の後部に追突させ、それにより、Ｂは、頸髄挫傷の傷害を負い、その傷害が原因で死亡した。Ｂの直接の死因は乙車による追突であり、Ｃの過失は甚だしいものと認められた。この場合、Ａによる監禁行為とＢの死亡との間には因果関係が認められる。

1　アエ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イオ　　5　ウエ

第25問　強制わいせつ罪又は強制性交等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａは、成人男性であるＢに暴行を加えて、その反抗を著しく困難にし、Ｂの肛門にＡの陰茎を挿入した。この場合、Ａには強制性交等罪が成立しない。

イ　Ａは、14歳の女性であるＢから真意に基づく承諾を得た上、暴行又は脅迫を用いることなく、Ｂと性交をした。この場合、Ａには強制性交等罪が成立する。

ウ　Ａは、児童ポルノを製造して対価を得る目的で、自己の性欲を満たす意図を持たずに、小学生の女性であるＢにＡの陰茎を触らせるとともに、Ｂの陰部を触った。この場合、Ａには強制わいせつ罪が成立しない。

エ　Ａは、成人女性であるＢに暴行を加えて、その反抗を抑圧し、Ｂと性交をした後、その場で畏怖しているＢの様子を見て、強盗の犯意を生じ、Ｂが所持していた現金を強取した。この場合、Ａには強盗・強制性交等罪が成立する。

オ　Ａは、成人女性であるＢに暴行を加えて、その反抗を著しく困難にし、Ｂの膣内に陰茎の形をした性玩具を挿入した。この場合、Ａには強制性交等罪が成立しない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第26問　窃盗罪に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａは、スーパーマーケットの店内で、ガムを万引きしようと考え、商品であるガム１個を自己の上着の内ポケットに入れた。Ａがそのガムを店外に持ち出す前に犯行を目撃した警備員に捕まった場合、Ａには窃盗未遂罪が成立し、窃盗罪は成立しない。

イ　Ａは、Ｂが違法に所持しているけん銃を領得しようと考え、Ｂ宅を訪れた際に、Ｂに無断で、Ｂが押し入れに隠していたけん銃を自分の鞄の中に入れてＢ宅外に持ち出した。この場合、Ａには窃盗罪が成立する。

ウ　Ａは、ゴルファーが誤ってゴルフ場の人工池に打ち込んで放置したいわゆるロストボールを領得して業者に売却しようと考え、周囲をフェンスで囲まれた甲ゴルフ場に忍び込んだ上、甲ゴルフ場内の人工池の底から多数のロストボールをすくい取り、これを甲ゴルフ場外に持ち出した。甲ゴルフ場では、いずれそのロストボールを回収して再利用することが予定されていた場合、Ａには窃盗罪が成立する。

エ　Ａは、Ａとは別居している祖父Ｂがその友人Ｃから依頼されてＣが所有する宝石を預かっていることを知ったことから、その宝石をＢから窃取した。ＡとＣとの間には親族関係がない。この場合、Ａは窃盗罪による刑が免除される。

オ　Ａは、同居人のＢと共有し、共同して占有していたテレビを、Ｂに無断で持ち出し、質に入れた。この場合、Ａには窃盗罪は成立しない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

第27問　株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

イ　設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。

ウ　発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。

エ　株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。

オ　発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。

1　アウ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　エオ

第28問　株券発行会社に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。

イ　株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。

ウ　株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。

エ　株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。

オ　会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第29問　株式の担保化に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなくても、当事者間の合意によりその効力を生ずる。

イ　株式の質権者であって、株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない。

ウ　株式の質権者は、株式会社に対し、質権に関する所定の事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

エ　株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

オ　商行為によって生じた債権を担保するために行われた株式の質入れについては、その質権の設定行為において、質権者に弁済としてその株式を取得させることを約することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第30問　株主総会又は取締役会に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株主総会は、株主の全員の同意がある場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨が定められているときであっても、招集の手続を経ることなく開催することができる。

イ　会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めたときは、取締役は、株主総会の日の２週間前までに、株主に対して招集の通知を発しなければならない。

ウ　取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。

エ　監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

オ　代表取締役は、取締役の全員に対して自己の職務の執行の状況を報告すれば、これを取締役会に報告することを要しない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第31問　取締役に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　会社法上の公開会社でない株式会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款に定めることができる。

イ　監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役が５人いる場合には、そのうちの３人以上は社外取締役でなければならない。

ウ　成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることができない。

エ　監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

オ　株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合であっても、その後の株主総会において当該取締役について定められた報酬を無報酬と変更する旨の決議がされたときは、当該取締役は、無報酬とすることに同意していなくても、報酬の請求権を失う。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第32問　株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

イ　株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。

ウ　株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。

エ　計算書類が書面をもって作成されているときは、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。

オ　株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第33問　持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。

イ　持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

ウ　持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。

エ　持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。

オ　法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第34問　株式会社の組織再編等に関する次の１から５までの記述のうち、**正しいもの**は、どれか。

１　株式会社は、株主総会の決議によって承認を受けなくても、他の会社の事業の一部を譲り受けることができる。

２　吸収合併消滅会社が発行した新株予約権は、吸収合併の登記をした時に、消滅する。

３　吸収分割をする場合において、吸収分割後吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割会社の債権者は、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。

４　吸収合併が法令又は定款に違反し、吸収合併存続会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても、吸収合併存続会社の株主は、吸収合併存続会社に対し、当該吸収合併の差止めを請求することはできない。

５　株式交換をする場合において、株式交換完全親会社の反対株主は、株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。

第35問　商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商業使用人に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。

イ　支配人は、当該支配人を選任した商人の許可を受けなければ、他の商人又は会社の使用人となることができない。

ウ　支配人が当該支配人を選任した商人の許可を受けずに自己のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって支配人が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。

エ　商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

オ　物品の販売を目的とする店舗の使用人は、相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

〔**記入例**〕

受験地　東　京
受験番号　３６
氏　名　民事二子

左の者が受験者の場合の記入例は、下記のとおりとなります。

受験地	
東　京	
十の位	一の位
0	**1**
●	⓪
①	●
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨

受験番号			
千の位	百の位	十の位	一の位
		3	**6**
⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	①	①
②	②	②	②
③	③	●	③
④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

氏名
民事　二子

（この欄記入不要）

試験区分	● ②

受験地コード番号表

01 東　京	02 横　浜	03 さいたま	04 千　葉	05 静　岡
06 大　阪	07 京　都	08 神　戸	09 名古屋	10 広　島
11 福　岡	12 那　覇	13 仙　台	14 札　幌	15 高　松